



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 29 " 12 20 12 il

№ 05/512-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Məlum olduğu kimi, Mülki Məcəllənin 362-ci maddəsinə əsasən bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi yazılı vəkəlet etibarnamə sayılır.

Bildirilməlidir ki, təcrübədə etibarnamələrin mətnləri bəzi hallarda qeyri-dəqiq, səlahiyyətlər mücərrəd şəkildə ifadə olunur, bəzən isə şəxsi-qeyri əmlak hüquqlarına dair etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi hallarına rast gəlinir.

Bu sahədə şikayətlərin yaranma səbəblərindən biri də etibarnamələrdə notariat qaydasında rəsmiləşdiriləcək sənədlərdə imza etmək səlahiyyətinin olmaması ilə bağlıdır.

Belə ki, bu növ əqdlərin mətninin hazırlanması zamanı notarius "bütün idarə, müəssisə və təşkilatlara ərizə vermək" ifadəsindən istifadə etməklə kifayətlənir. Nəticədə etibar edən adından imzalanmış hər hansı bir sənədin digər notarius tərəfindən rəsmiləşdirilməsi mümkün olmur.

Bununla bağlı notariuslara dəfələrlə baş idarə tərəfindən izahlar verilsə də etibarnamənin mətnlərində notariuslara müraciət imkanı qeyd edilmir.

Eyni zamanda, bəzi hallarda etibar edənlərin həqiqi niyyəti tam müəyyən edilmir, rəsmiləşdiriləcək əqdlə bağlı yaranacaq hüquq və vəzifələrin izahı verilmir, bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün köməklik göstərilir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı notariat qaydasında təsdiq edilməsi nəzərdə tutulan sənədlərin imzlanması zəruriliyinin müəyyən edilməsi (etibar edən şəxsə bu barədə müvafiq suallar verməklə) və əqddə ayrıca olaraq "notarius müraciət etmək" və ya "notariat qaydasında rəsmiləşdirilən sənədləri imzalamaq" kimi ifadələrin göstərilməsi zərurəti bir daha nəzərinizə çatdırılır.

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**

Mehman Soltanov